

URNr. 2096 /2003 I
Objekt: Oberhausen, Griesstr. 4, Donauwörther Str. 96

**2. Nachtrag
zur Teilungserklärung
vom 16.02.1995, URNr. 146/1995 K
samt 1. Nachtrag vom 08.03.1995, URNr. 230/1995 K
je des Notars Dr. Peer Koch in Augsburg
- nachstehend „Vorurkunde“ genannt -**

Heute, den achten Oktober zweitausendunddrei
- 08.10.2003 -

ist vor mir,

**Dr. Erkki Bernhard,
Notar in Augsburg**

an der Amtsstelle in Augsburg, Theaterstraße 8, anwesend:

Frau Astrid A i c h e r,
geboren am 17.05.1978, Diplom-Betriebswirtin (FH),
wohnhaft in
82024 Taufkirchen, Münchner Str. 6 e,
persönlich bekannt,
hier handelnd aufgrund in Ausfertigung vorliegender und dieser Urkunde in
beglaubigter Abschrift beigefügter Vollmacht für die Firma
„Profil Projektbau GmbH“
mit dem Sitz in Neubiberg, Landkreis München
Geschäftsanschrift: 85579 Neubiberg, Hauptstraße 28.

Über den Grundbuchstand habe ich mich unterrichtet.
Die Beteiligte erklärte, was folgt:

**I.
Bezugnahme, Vorbemerkung**

1. Bezugnahme

Bezug genommen wird auf die Teilungserklärung vom 16.02.1995, URNr. 146/1995 K, samt 1. Nachtrag vom 08.03.1995, URNr. 230/1995 je des Notars Dr. Peer Koch in Augsburg
- nachstehend auch "Vorurkunde" genannt -.

Die Vorurkunde, auf die hiermit verwiesen wird, lag bei gegenwärtiger Beurkundung in beglaubigter Abschrift vor. Auf Beifügung zu gegenwärtiger Urkunde und Verlesung wird ausdrücklich verzichtet.

2. Sachstand

Mit der Vorurkunde wurde der dort näher bezeichnete Grundbesitz der Gemarkung Oberhausen in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt, und zwar gemäß § 8 WEG. Die Teilung ist im Grundbuch vollzogen.

Sämtliche Sondereigentumseinheiten wurden von der Firma Profil Projektbau GmbH mit dem Sitz in Neubiberg, Landkreis München zum Alleineigentum erworben. Auf den Vorvollzug wurde hingewiesen.

3. Feststellung

Zwischenzeitlich liegt die 1. Ergänzungsbescheinigung der Stadt Augsburg vom 04.06.2003 zur Abgeschlossenheitsbescheinigung vom 21.12.1994 vor.

In der genannten 1. Ergänzungsbescheinigung wurde bescheinigt, daß

- die mit Ziffer TG 1 – TG 6 bezeichneten Tiefgaragenstellplätze,
- die mit Ziffer P 1 – P 4 bezeichneten offenen Stellplätze und
- die mit Ziffer K 1 – K 20 bezeichneten Kellerräume

in sich abgeschlossen sind.

Die 1. Ergänzungsbescheinigung ist dieser Urkunde als

Anlage Pläne I

beigefügt. Auf sie wird verwiesen.

II.

Änderungen

1. Änderung der Tiefgaragenstellplätze

Bisher wurden hinsichtlich der fünf Tiefgaragenstellplätze mit der Bezeichnung P 1, P 2, P 3, P 4 und P 5 je Teileigentum begründet. Diese Teileigentumseinheiten sind eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts Augsburg von Oberhausen Blätter 11003 bis einschließlich 11007.

Zu dem jeweiligen Teileigentum gehört ein Miteigentumsanteil von 4/1000.

In der Tiefgarage sind insgesamt 6 Stellplätze vorhanden.

Änderung der Bezeichnung

Die bisherigen Tiefgaragenstellplätze erhalten nunmehr folgende neue Bezeichnung:

- a) P 1 erhält die Bezeichnung TG 1,
- b) P 2 erhält die Bezeichnung TG 2,
- c) P 3 erhält die Bezeichnung TG 3,
- d) P 4 erhält die Bezeichnung TG 4,
- e) P 5 erhält die Bezeichnung TG 5.

2. Neubegründung der Teileigentumseinheit TG 6

Von den Miteigentumsanteilen der bisherigen Teileigentumseinheiten P 1, P 2, P 3, P 4 und P 5 (mit je 4/1000) wird jeweils ein Anteil von 0,67/1000 abgespalten.

Diese Anteile von $5 \times 0,67/1000$ werden vereinigt zu einem Anteil von
3,35/1000.

Mit diesem Anteil wird verbunden das Sondereigentum an dem im Aufteilungsplan mit Nr. TG 6 bezeichneten Tiefgaragenstellplatz.

Die Miteigentumsanteile der verbleibenden Teileigentumseinheiten betragen nach Abspaltung der vorgenannten Anteile jeweils noch 3,33/1000.

Der Umfang der vorgenannten Sondereigentumseinheiten mit der Bezeichnung TG 1, TG 2, TG 3, TG 4, TG 5 und TG 6 ergibt sich aus dem der 1. Ergänzungsbescheinigung beigefügten Grundrißplan.

Die geänderten Miteigentumsanteile ergeben sich aus der dieser Urkunde als

Anlage 1

zu gegenwärtiger Urkunde beigefügten Miteigentumsanteilsliste.

Auf die Anlage wird verwiesen.

Die geänderte Aufteilung erfolgt in Übereinstimmung mit den dieser Urkunde beigefügten Aufteilungsplänen.

3. Sondernutzungsrechte an Stellplätzen

- a) An dem der 1. Ergänzungsbescheinigung beigefügten Grundrißplan Erdgeschoß eingezeichneten Kraftfahrzeugstellplätzen mit der Bezeichnung P 1, P 2, P 3 und P 4 bestehen Sondernutzungsrechte. Jeder Sondernutzungsberechtigte hat das ausschließliche Nutzungsrecht an dem ihm zugewiesenen Stellplatz, während die übrigen Miteigentümer von der Nutzung ausgeschlossen sind. Dem Sondernutzungsberechtigten obliegt auch die Unterhaltungspflicht.
- b) Die Firma Profil Projektbau GmbH hat das Recht der Zuordnung der Sondernutzungsrechte zu den einzelnen Sondereigentumseinheiten. Das Recht endet mit der Veräußerung der letzten Sondereigentumseinheit durch die Firma. Mit Veräußerung eines Sondernutzungsrechtes an einen Erwerber wird die Zuordnung an ihn bindend. Die Begründung der Sondernutzungsrechte erfolgt aufschiebend bedingt durch die vorstehende Zuordnung.

4. Neuordnung Kellerräume

Abweichend von der bisherigen Aufteilung und abweichend von der in der 1. Ergänzungsbescheinigung enthaltenen Aufteilung erfolgt die Neuauflteilung der Keller, wie sich dies aus dem Grundrißplan, der gegenwärtiger Urkunde als

Anlage Pläne II

beigefügt wird, ergibt. Auf diese Anlage wird verwiesen.

Künftig besteht Sondereigentum an 18 Kellerräumen mit der Bezeichnung K 1 bis einschließlich K 18.

Zu jeder Wohnung gehört ein Kellerraum, der im Aufteilungsplan mit der gleichen Nummer bezeichnet ist.

Auf das Erfordernis des Vorliegens einer weiteren Ergänzungsbescheinigung hinsichtlich der Kellerneuordnung wurde hingewiesen.

III.

Grundbuchmäßige Erklärungen und Anträge

Es wird

bewilligt und beantragt,

die in dieser Urkunde vorgenommenen Rechtsänderungen, nämlich

- Änderung der bisherigen Teileigentumseinheiten,
- Neubegründung der Teileigentumseinheit Nr. TG 6,
- Neuordnung der Kellerräume, sowie
- die Begründung von Sondernutzungsrechten

in das Grundbuch einzutragen.

Die Eintragung von Sondereigentum hinsichtlich der offenen Stellplätze und Kellerräume, wie in der 1. Ergänzungsbescheinigung aufgeführt, soll nicht erfolgen.

IV.

Kosten, Abschriften

Kosten

Die Kosten dieser Nachtragsurkunde trägt der Eigentümer.

Abschriften

Von dieser Nachtragsurkunde erhalten je beglaubigte Abschrift:

- Eigentümer
- Grundbuchamt
- Globalgläubiger.

Anlage Pläne I und II zur Durchsicht vorgelegt
samt Anlage 1 vorgelesen vom Notar
von d. Beteiligten genehmigt
und eigenhändig unterschrieben

Aschold Chelch



Ok / tnu

ANLAGE 1

Beschreibung der Miteigentumsanteile
Oberhausen, Griesstraße 4, Donauwörther Straße 96

Miteigentumsanteil in 1/1.000	Nummer der Teileigentumseinheit (TE) laut Auftei- lungsplan	
3,33	TG 1	TE
3,33	TG 2	TE
3,33	TG 3	TE
3,33	TG 4	TE
3,33	TG 5	TE
3,35	TG 6	TE

Heinrich Heine

BEGRÜNDUNG VON
WOHNUNGSEIGENTUM GEMÄSS § 8 WEG

Am sechzehnten Februar
neunzehnhundertfünfundneunzig
- 16. Februar 1995 -
ist vor mir,

Notar
Dr. Peer K o c h
in Augsburg, in der Geschäftsstelle Zeuggasse 7 anwe-
send:

Herr Ludwig Ehnle, geb. am 27.11.1960,
wohnhaft Badstraße 2, 86647 Lauterbach, nach Angabe
ledig,
mir, Notar, persönlich bekannt.

Über den Grundbuchstand habe ich mich unterrichtet.
Der Beteiligte erklärt folgende

BEGRÜNDUNG VON
WOHNUNGSEIGENTUM GEMÄSS § 8 WEG:

I.
SACHVERHALT

1. Im Grundbuch des Amtsgerichts Augsburg von Oberhau-
sen

Band 197 Blatt 5873

ist folgender Grundbesitz der Gemarkung Oberhausen
vorgetragen:

FlNr. 134/2 Donauwörther Straße 96 Wohnhaus (tlw.
auf FlNr. 134/3), Hofraum zu 194 qm

FlNr. 134/3 Griesstraße 4 und Donauwörther Straße 96
zwei Wohnhäuser (Donauwörther Straße 96
tlw. auf FlNr. 134/2), Hofraum zu 445 qm

2. Auf dem vorbezeichneten Grundbesitz befindet sich
das Anwesen Donauwörtherstraße 96 und Griesstraße 4
mit insgesamt 18 Wohnungen und einer Tiefgarage mit
5 Stellplätzen.

II.
TEILUNG

Der Grundstückseigentümer vereinigt die beiden vorbe-
zeichneten Grundstücke zu einem Grundstück, bewilligt
und beantragt den Grundbuchvollzug dieser Erklärung und
teilt sodann das Eigentum an dem vorbezeichneten Grund-
besitz nach den Bestimmungen des Wohnungseigentumsgeset-
zes (§ 8 WEG) in der Weise auf, daß mit jedem Miteigen-

Tiefgarage

tumsanteil das Sondereigentum an einer Wohnung samt benräumen bzw. an einem Tiefgaragenstellplatz verbunden ist.

Der mit Unterschrift und Siegel der Baubehörde versehene Teilungsplan sowie eine Bescheinigung der Baubehörde über die Abgeschlossenheit sind dieser Urkunde beigefügt.

Der Eigentümer nimmt auf den Teilungsplan Bezug. Die nachfolgenden Bestimmungen gelten in gleicher Weise für das Wohnungseigentum wie auch für das Teileigentum

Er teilt das Grundstück wie folgt auf:

- Griesstr. 4 1. 50,74/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung
Erdgeschoß mit Balkon und Kellerraum, im Auf-
teilungsplan alles bezeichnet mit Nr. 1;
- Gr. 2. 52,05/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung
Erdgeschoß mit Kellerraum, im Aufteilungsplan
alles bezeichnet mit Nr. 2;
- D. 3. 66,64/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung
Erdgeschoß mit Balkon und Kellerraum, im Auf-
teilungsplan alles bezeichnet mit Nr. 3;
- Gr. 4. 53,48/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung
Obergeschoß mit Balkon und Kellerraum, im Auf-
teilungsplan alles bezeichnet mit Nr. 4;
- Gr. 5. 45,74/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung
Obergeschoß mit Balkon und Kellerraum, im Auf-
teilungsplan alles bezeichnet mit Nr. 5;
- Gr. 6. 52,05/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung
Obergeschoß mit Kellerraum, im Aufteilungs-
plan alles bezeichnet mit Nr. 6;
- D. 7. 66,64/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung
Obergeschoß mit Balkon und Kellerraum, im Auf-
teilungsplan alles bezeichnet mit Nr. 7;
- Gr. 1. 8. 53,48/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung
Obergeschoß 2 mit Balkon und Kellerraum, im Auf-
teilungsplan alles bezeichnet mit Nr. 8;

- ng samt
z verbun
- de verse
Baubehö
inde bei
- zug.
icher We
ileigent
- Wohnung
im Auf
- Wohnun
gsplan a
- Wohnun
im Auf
- Wohnun
im Auf
- r Wohnun
im Auf
- r Wohnun
teilung
- er Wohnu
, im Au
- er Wohnu
n, im Au
- Gr. 9. 45,74/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im
Obergeschoß 2 mit Balkon und Kellerraum, im Auftei-
lungsplan alles bezeichnet mit Nr. 9;
- Gr. 10. 52,05/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im
Obergeschoß 2 mit Kellerraum, im Aufteilungsplan
alles bezeichnet mit Nr. 10;
- D. 11. 66,64/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im
Obergeschoß 2 mit Balkon und Kellerraum, im Auftei-
lungsplan alles bezeichnet mit Nr. 11;
- Gr. 12. 53,48/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im
Obergeschoß 3 mit Balkon und Kellerraum, im Auftei-
lungsplan alles bezeichnet mit Nr. 12;
- Gr. 13. 45,74/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im
Obergeschoß 3 mit Balkon und Kellerraum, im Auftei-
lungsplan alles bezeichnet mit Nr. 13;
- Gr. 14. 52,05/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im
Obergeschoß 3 mit Kellerraum, im Aufteilungsplan
alles bezeichnet mit Nr. 14;
- Gr. 15. 43,04/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im
Obergeschoß 3 mit Kellerraum, im Aufteilungsplan
alles bezeichnet mit Nr. 15;
- Gr. 16. 56,04/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im
Dachgeschoß mit Balkon und Kellerraum, im Auftei-
lungsplan alles bezeichnet mit Nr. 16;
- Gr. 17. 23,05/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im
Dachgeschoß mit Balkon und Kellerraum, im Auftei-
lungsplan alles bezeichnet mit Nr. 17;
- D. 18. 101,35/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im
Obergeschoß 3 und im Dachgeschoß mit Balkon, Spei-
cher und Kellerraum, im Aufteilungsplan alles be-
zeichnet mit Nr. 18;
19. 4/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an dem Stellplatz
in der Tiefgarage, im Aufteilungsplan bezeichnet
mit Nr. P 1;

20. 4/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an dem Stellplatz
in der Tiefgarage, im Aufteilungsplan bezeichnet
mit Nr. P 2; 3
21. 4/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an dem Stellplatz
in der Tiefgarage, im Aufteilungsplan bezeichnet
mit Nr. P 3; 1
22. 4/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an dem Stellplatz
in der Tiefgarage, im Aufteilungsplan bezeichnet
mit Nr. P 4; 1
23. 4/1.000 Miteigentumsanteil
verbunden mit dem Sondereigentum an dem Stellplatz
in der Tiefgarage, im Aufteilungsplan bezeichnet
mit Nr. P 5; 2

III. GEMEINSCHAFTSORDNUNG

Der Eigentümer bestimmt als Inhalt des Sondereigentums
in Ergänzung und teilweiser Änderung des WEG was folgt 3

§ 1

Gegenstand und Inhalt des gemeinschaftlichen Eigentums und des Sondereigentums

1. Alle Räume und Gebäudeteile, die nicht nach dieser
Erklärung und der folgenden Bestimmungen sowie §
WEG zum Sondereigentum erklärt sind, und der gesamte
Grund und Boden sind gemeinschaftliches Eigentum
ebenso das Verwaltungsvermögen der Gemeinschaft
insbesondere die Instandsetzungsrücklage;
eine Auszahlung kann bei Veräußerung einer Eigen-
tumseinheit nicht verlangt werden. 4
2. In Ergänzung von § 5 WEG wird festgelegt, daß Sonderei-
gentum sind: 5
 - a) die Wasserleitungen von den Hauptsträngen an,
 - b) die Versorgungsleitungen für Strom von der Abzwei-
gung ab Wohnungszähler, 1
 - c) die Entwässerungsleitungen bis zur Anschlußstelle
an die gemeinsame Falleitung,
 - d) die in den einzelnen Einheiten gelegenen Heizkör-
per sowie die Zu- und Ableitungen vom gemeinsamen
Strang;
 - e) nichttragende Mauern innerhalb des Sondereigen-
tums;

- f) etwaige Balkone und Rolläden;
- g) die mit der Fernsehantenne bzw. mit dem Fernseh-
kabelanschluß zusammenhängenden Leitungsführungen
von der Abzweigung ab Hauptstrang.

- 3. Die vorstehende Einordnung gilt nur, soweit nicht
zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.

§ 2

Benützung des Eigentums

- 1. Jeder Sondereigentümer ist berechtigt, sein Sonderei-
gentum und neben den anderen Miteigentümern auch das
gemeinschaftliche Eigentum nach Belieben zu nutzen,
soweit sich nicht Beschränkungen aus dem Gesetz oder
aus dieser Gemeinschaftsordnung ergeben.

- 2. Jeder Eigentümer hat dafür zu sorgen, daß vermeidba-
re Belästigungen anderer Eigentümer und/oder Hausbe-
wohner unterbleiben.

Überläßt der Eigentümer sein Eigentum einem Dritten
zur Nutzung, ist er dafür verantwortlich und haftet
der Gemeinschaft dafür, daß der Dritte alle Pflich-
ten aus dieser Gemeinschaftsordnung, dem WEG und
sonstigen Bestimmungen einhält.

- 3. Die Wohnungen dürfen nur zu Wohnzwecken benützt
werden. Eine gewerbliche oder berufliche Nutzung ist
nur zulässig, wenn die Eigentümerversammlung einer
solchen Nutzung mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen
zustimmt. Die Zustimmung kann von Auflagen abhängig
gemacht werden.

- 4. Jede Änderung des äußeren Erscheinungsbildes der
Anlage bedarf der vorherigen Zustimmung des Verwal-
ters, die von Auflagen und der Zahlung einer angemess-
enen Nutzungsentschädigung an die Gemeinschaft
abhängig gemacht werden kann.

- 5. Die Vermietung von Einheiten ist dem Verwalter unter
Angabe des Mieters anzuzeigen.

§ 3

Rechte und Pflichten der Sondereigentümer

- 1. Alle Sondereigentümer sind zur ordnungsgemäßen In-
standhaltung und Instandsetzung ihres Sondereigen-
tums verpflichtet.

Die zur gemeinschaftlichen Benützung bestimmten
Räume, Anlagen und Einrichtungen sowie Gebäudeteile
und das Grundstück selbst sind schonend und pfleg-
lich zu behandeln.

2. Die Sondereigentümer dürfen, soweit sich aus dieser Urkunde nichts anderes ergibt, die im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Gebäudeteile und das Grundstück nicht eigenmächtig verändern. Das gilt auch für den Gebäudeaußenanstrich, die Fenster und die Abschlußtüren.

Sie dürfen nur mit Zustimmung des Verwalters an Balkonen Anlagen und Einrichtungen anbringen, die deren Gestaltung dienen und/oder zur Erhöhung des Nutzungswertes beitragen (z.B. Sonnenschutz oder dgl.), sofern dies keiner baurechtlichen Genehmigung bedarf.

Der derzeitige Grundstückseigentümer darf, solange er zur Miteigentümergeinschaft gehört, bauliche Änderungen jeder Art ohne Zustimmung etwaiger anderer Miteigentümer vornehmen, wenn hiervon keine Einheiten anderer Sondereigentümer betroffen werden.

3. Jeder Sondereigentümer darf bauliche Änderungen innerhalb seiner Einheit sowie Wand- und Deckendurchbrüche zu angrenzenden Sondereigentums- und Sondernutzungsrechten vornehmen, wenn hierdurch Einheiten anderer Eigentümer nicht betroffen werden und damit keine sonstigen Nachteile, insbesondere auf statischem Gebiet oder in wärme- oder schallisolierender Hinsicht, verbunden sind.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen darf auch jeder Sondereigentümer, soweit dies baurechtlich und technisch möglich ist, sein Sondereigentum teilen oder zusammenlegen.

4. Jeder Sondereigentümer ist verpflichtet, Schäden am Sonder- und Gemeinschaftseigentum unverzüglich dem Verwalter mitzuteilen.

5. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die Verwaltung die Besichtigung einer Sondereigentumseinheit verlangen.

6. Soweit für die ordnungsgemäße Verwaltung, die Instandhaltung und Instandsetzung des Sonder- und Gemeinschaftseigentums und des Grundstücks erforderlich, muß jeder Sondereigentümer das Betreten und die Benützung der im Sondereigentum und im Gemeinschaftseigentum stehenden Teile sowie Einwirkungen hierauf dulden.

Ein hierdurch entstehender Schaden ist zu ersetzen.

7. Für jeden Sondereigentümer besteht hinsichtlich aller gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen Anschlußzwang.

Auch wenn von der Anschlußmöglichkeit kein Gebrauch gemacht wird, hat jeder Sondereigentümer die auf ihn fallenden Kosten einer Gemeinschaftsanlage zu tragen.

8. Steht eine Einheit im Eigentum einer Personenmehrheit, so muß ein Bevollmächtigter ernannt werden, der ihre Rechte geltend macht und dem gegenüber ihre Pflichten geltend gemacht werden können. Die Benennung des Bevollmächtigten hat gegenüber dem Verwalter zu erfolgen. Bis zur Benennung des Bevollmächtigten ruht das Stimmrecht für das betreffende Sondereigentum.
9. Die Hausordnung wird verbindlich vom Verwalter festgelegt.

§ 4 Versicherungen

Für das Sondereigentum und das gemeinschaftliche Eigentum sind, soweit noch nicht geschehen, folgende Versicherungen abzuschließen:

- a) Feuerversicherung,
- b) Versicherung gegen Leitungswasser- und Sturmschäden,
- c) Haftpflichtversicherung.

Die Versicherungen zu a) und b) sind zum gleitenden Neuwert und die Versicherung zu c) in angemessener Höhe abzuschließen.

§ 5 Lasten und Kosten

1. Die Sondereigentümer sind im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile zur Ansammlung einer Instandsetzungsrücklage für das gemeinsame Eigentum verpflichtet.
2. Die Sondereigentümer sind verpflichtet, alle Unkosten aufzubringen, die für das Gesamtobjekt anfallen.
Hierzu gehören insbesondere:
 - a) die Kosten der Instandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes und Grundstückes, wozu auch alle Reinigungskosten gehören,
 - b) die öffentlichen Abgaben und Lasten,
 - c) die Kosten für den Wasserverbrauch,
 - d) die Kanalgebühren,
 - e) die Müllabfuhrgebühren,
 - f) die Kaminkehrergebühren,
 - g) die Versicherungsprämien,
 - h) die Kosten der Verwaltung, wobei jedoch das an den Verwalter zu entrichtende Honorar nach Maßgabe des abzuschließenden Verwaltervertrages zu zahlen ist,

- i) die Hausmeisterkosten,
 - k) die Kosten der Beleuchtung der gemeinschaftlichen Teile des Gebäudes,
 - l) Straßenreinigungsgebühren,
 - m) Gebühren für Fernsehantennen-Anschlußdosen
3. Die von der Gemeinschaft zu tragenden Kosten tragen alle Sondereigentümer, soweit sich nach nichts anderes ergibt, im Verhältnis ihrer Mietsanteile zu tragen.
Für Wasserkosten sowie Kanal und Müllabfuhr, Kaminkehrergebühren kann die Eigentümerversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen andere als den vorher bestimmten Abrechnungsbeschlüsse (z.B. Berechnung nach Personen) beschließen. Die für die Wasserkosten getroffene Regelung jedoch jeweils entsprechend für die Abwasserbeseitigung.
4. Die Versorgung der einzelnen Wohnungseinheit mit Wärmeenergie und Warmwasser erfolgt durch eine Zentralheizungsanlage.
Die Betriebskosten der zentralen Heizungsanlage werden gemäß der Verordnung für die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten vom 20.02.89 (BGBl. I S. 115) zu 70 % nach Verbrauch umgelegt.
Maßgeblich für die Messung des Verbrauchs sind auf der bauseits in jeder Sondereigentumseinheit eingesetzte Meßgeräte, die mindestens den Anforderungen nach DIN 4713 und DIN 4714 entsprechen.
Die restlichen 30 % der Betriebskosten werden den Sondereigentümern nach dem Verhältnis der Flächen (ohne Keller) zueinander verteilt.
Die vorstehende Regelung kann im Rahmen des gesetzlich Zulässigen durch Beschluß der Wohnungseigentümer mit einfacher Stimmenmehrheit geändert werden.

§ 6

Kostenumlage

1. Alle von der Gemeinschaft der Sondereigentümer zu bringenden Kosten sind von ihnen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an den Verwalter zu entrichten. Die Höhe der jeweiligen Kostenumlage richtet sich nach dem vom Verwalter alljährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan.

Die Kostenumlage ist von den Sondereigentümern in monatlichen Teilbeträgen zu zahlen.

Die Zahlung hat jeweils bis spätestens Fünften eines jeden Monats zu erfolgen.

2. Stellt sich im Laufe des Wirtschaftsjahres, das vom 1. Januar bis 31. Dezember läuft, heraus, daß die errechnete Kostenumlage nicht für die Erfüllung der einschlägigen Zahlungsverpflichtungen ausreicht, so sind von den Sondereigentümern die vom Verwalter anzufordernden Mehrleistungen zu erbringen. Ein etwaiger Überschuß wird jeweils auf den im folgenden Jahr zu entrichtenden Betrag angerechnet.
3. Zur Bestreitung der Heiz- und Warmwasserkosten hat jeder Sondereigentümer monatlich Zahlungen zu entrichten, deren Höhe vom Verwalter entsprechend dem von ihm geschätzten Verbrauch an Heizmaterial bestimmt wird. Die Zahlung dieser Kosten hat jeweils zusammen mit der Kostenumlage nach Absatz 1) zu erfolgen. Die endgültige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten ist alljährlich im Sommer auf den Tag der Verbrauchsregistrierung vorzunehmen. Soweit die monatlichen Zahlungen zur Deckung der tatsächlich anfallenden Heiz- und Warmwasserkosten nicht ausreichen, ist der Differenzbetrag von den Sondereigentümern sofort nach Anforderung durch den Verwalter an diesen zu entrichten. Eine etwaige Überzahlung wird mit den künftigen monatlichen Zahlungen verrechnet.
4. Der Verwalter ist berechtigt, das Geschäftsjahr und die obigen Fälligkeitstermine abweichend festzulegen.

§ 7

Bestellung und Abberufung des Verwalters Verwaltungsbeirat

1. Bestellung und Abberufung des Verwalters erfolgt durch die Eigentümerversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Zum ersten Verwalter auf die Dauer von fünf Jahren, gerechnet ab heute, wird bestellt: Herr Ludwig Ehnle.
2. Mit dem Verwalter ist ein Verwaltervertrag abzuschließen, in welchem für die Verwaltung jeder Einheit ein angemessenes Honorar zu vereinbaren ist.
3. Der Verwalter ist verpflichtet, die Beschlüsse der Sondereigentümer schriftlich niederzulegen und alle Unterlagen ordnungsgemäß aufzubewahren.

4. Jeder Sondereigentümer hat im Falle der ganzen oder teilweisen Veräußerung seines Sondereigentums seinen Rechtsnachfolger zum Eintritt in den mit dem jeweiligen Verwalter abgeschlossenen Verwaltervertrag verpflichten, ferner zur Erteilung einer entsprechenden Verwaltervollmacht.
5. In Erweiterung der gesetzlichen Befugnisse hat der Verwalter folgende Rechte:
 - a) Mit Wirkung für und gegen die Wohnungseigentümer im Rahmen seiner Verwaltungsaufgaben Verträge auch im eigenen Namen abzuschließen und sonst Rechtsgeschäfte vorzunehmen;
 - b) die von den Wohnungseigentümern zu entrichtenden Beträge einzuziehen und diese gegenüber den säumigen Wohnungseigentümern im Namen der übrigen Eigentümer oder im eigenen Namen geltend zu machen;
 - c) einen Hausmeister einzustellen und mit diesem einen Dienstvertrag im eigenen Namen abzuschließen.
6. Der Verwalter kann Prozeßvollmacht erteilen. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Jeder Sondereigentümer ist verpflichtet, ihm auf Verlangen eine notariell beglaubigte Vollmacht gemäß § 27 Abs. 5 WEG mit dem obigen Inhalt zu erteilen.
7. Die Wohnungseigentümer können mit einfacher Stimmenmehrheit einen Verwaltungsbeirat wählen, dessen Aufgaben sich aus § 29 WEG ergeben. Die Eigentümerversammlung bestimmt die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsbeirates. Dieser wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden. Die Wahl von Ersatzmitgliedern ist zulässig. Der Verwaltungsbeirat ist zur Einsichtnahme in alle Bücher und Schriften des Verwalters berechtigt.

§ 8

Eigentümerversammlung

Das Stimmrecht jedes Sondereigentümers in der Eigentümerversammlung bemißt sich nach seinem Miteigentumsanteil.

Jeder Eigentümer kann sich in der Wohnungseigentümerversammlung durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Wohnungseigentümer, den Verwalter oder eine andere auf Grund ihrer Berufsordnung zur Verschwiegenheit verpflichtete Person vertreten lassen, ebenso auch durch seinen Ehegatten.

Wird ein Wohnungseigentümer durch seinen Ehegatten vertreten, so muß dieser seine Vertretungsbefugnis nicht durch eine Vollmachtsurkunde nachweisen, solange keine Zweifel an seiner Vertretungsmacht bestehen. Steht eine Eigentumseinheit mehreren Personen zu, so können sie das Stimmrecht nur einheitlich ausüben.

§ 9

Wiederherstellungspflicht

1. Wird das Gebäude ganz oder teilweise zerstört, so sind die Sondereigentümer untereinander verpflichtet, den vor Eintritt des Schadens bestehenden Zustand wieder herzustellen, wenn die Kosten der Wiederherstellung durch Versicherungen oder durch sonstige Ansprüche zu wenigstens 80 % gedeckt sind.
2. Sind die Kosten der Wiederherstellung nicht gemäß Abs. 1) gedeckt, so kann die Wiederherstellung des früheren Zustandes nur verlangt werden, wenn die zur Wiederherstellung erforderlichen Mittel innerhalb angemessener Frist zu zumutbaren Bedingungen aufgebracht werden können.
3. Besteht eine Pflicht zur Wiederherstellung nicht, so ist jeder Sondereigentümer berechtigt, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen. Der Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft ist ausgeschlossen, wenn sich einer der anderen Sondereigentümer oder ein Dritter bereiterklärt, das Sondereigentum des die Aufhebung verlangenden Sondereigentümers zum Schätzwert zu übernehmen und gegen die Übernahme durch ihn keine begründeten Bedenken bestehen.

§ 10

Veräußerung von Eigentumseinheiten

1. Das Wohnungseigentum ist veräußerlich und vererblich.
2. Die Veräußerung des Wohnungseigentums bedarf der Zustimmung des Verwalters. Dies gilt nicht bei Veräußerung an den Ehegatten, an Verwandte gerader Linie oder Verwandte zweiten Grades in der Seitenlinie, bei einer Veräußerung durch den Konkursverwalter oder im Wege der Zwangsversteigerung sowie bei der Erstveräußerung durch den jetzigen Eigentümer.
3. Der Verwalter darf die Zustimmung nur aus einem wichtigen Grund versagen. Ein solcher liegt insbes. vor, wenn durch Tatsachen begründete Zweifel daran bestehen, daß der Erwerber die gegenüber der Gemein-

schaft bestehenden finanziellen Verpflichtungen erfüllen oder der Erwerber oder eine zu seinem Hausstand gehörenden Person sich in die Hausgemeinschaft einfügen wird.

§ 11

Entziehung des Sondereigentums

Die Voraussetzungen für die Entziehung des Sondereigentums gemäß § 18 WEG liegen insbesondere auch dann vor, wenn ein Sondereigentümer mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen zur Lasten- und Kostentragung in Höhe eines Betrages, der drei vom Hundert des Einheitswertes seines Wohnungseigentums übersteigt, länger als drei Monate im Verzug ist.

§ 12

Sondernutzungsrechte

1. Soweit Sondernutzungsrechte zugewiesen sind, hat der Berechtigte die Grundstücksteile und Anlagen, die ihm zur alleinigen Nutzung zugewiesen sind, zu erhalten und zu unterhalten und die übrigen Wohnungseigentümer von allen damit zusammenhängenden Kosten freizustellen. Insbesondere trifft ihn allein die Verkehrssicherungspflicht für diese Grundstücksteile.
2. An den nichtüberbauten Grundstücksflächen mit Ausnahme der Zugangs- und Zufahrtsflächen können nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen Sondernutzungsrechte begründet werden, insbes. an den im Aufteilungsplan mit Nr. 6, 7 und 8 gekennzeichneten Stellplatzflächen. Bei Beurkundung der Verträge über die erstmalige rechtsgeschäftliche Veräußerung der Miteigentumsanteile wird jeweils vereinbart, ob und gegebenenfalls welche dieser Flächen dem betreffenden Erwerber und künftigen Eigentümer zur alleinigen und unentgeltlichen Nutzung zusteht. Der derzeitige Eigentümer kann eine solche Bestimmung auch ohne Veräußerung durch notariell beglaubigte Erklärung gegenüber dem Grundbuchamt treffen. Die Sondernutzungsrechte sind bereits jetzt unter der aufschiebenden Bedingung bestellt, daß der genaue Umfang des einzelnen Sondernutzungsrechts und der jeweils allein berechnigte Eigentümer in vorstehender Weise bestimmt wird. Die anderen Eigentümer sind von der Nutzung dieser Grundstücksteile ausgeschlossen und haben die unentgeltliche Sondernutzung zu dulden.

IV.

Bewilligungen und Anträge

1. Der Grundstückseigentümer
bewilligt und beantragt
in das Grundbuch einzutragen:
 - a) Die Teilung des in Ziff. I erwähnten Grundbesitzes nach Maßgabe der Ziff. II;
 - b) die Bestimmungen nach Ziff. III als Inhalt des Sondereigentums;
2. Dem Grundbuchamt werden vorgelegt:
 - a) Aufteilungsplan nach § 7 Abs. 4 Nr. 1 WEG
 - b) Bescheinigung der Baubehörde gem. § 7 Abs. 4 Nr. 2 WEG.
3. Die Vollzugsnachricht wird an den Notar erbeten.

V.

Hinweise, Vollmacht

1. Der Notar belehrt über die rechtlichen Auswirkungen der vorstehenden Erklärungen und weist insbes. darauf hin, daß das Wohnungseigentum erst mit Eintragung im Grundbuch entsteht.
2. Der Grundstückseigentümer bevollmächtigt Frau Ströher und Frau Nehring, beide Angestellte des amtierenden Notars, allein und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, ihn bei der Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen zu vertreten, soweit dies zum Vollzug dieser Urkunde notwendig oder zweckdienlich ist.

VI.

Kosten, Abschriften

1. Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs trägt der Grundstückseigentümer.
2. Von dieser Urkunde erhält eine beglaubigte Abschrift:
 - a) das Grundbuchamt (mit Plan und Abgeschlossenheitsbescheinigung)
 - b) der Grundstückseigentümer (2 ohne Plan, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Anlage)
 - c) jeder Erwerber (ohne Plan, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Anlage).

Vorgelesen

Vorgelesen von Herrn,
von den Beteiligten genehmigt,
und unterschrieben:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

NACHTRAG ZU EINER
BEGRÜNDUNG VON
WOHNUNGSEIGENTUM GEMÄSS § 8 WEG

Am achten März
neunzehnhundertfünfundneunzig
- 08. März 1995 -
ist vor mir,

Notar
Dr. Peer K o c h
in Augsburg, in der Geschäftsstelle Zeuggasse 7 anwe-
send:

Frau Manuela Nehring, Notarangestellte, persönlich
bekannt, hier handelnd nicht für sich sondern auf Grund
Vollmacht, die in Ausfertigung vorliegt und sich in
begl. Abschrift bereits bei den Grundakten befindet,
für
Herrn Ludwig Ehnle, geb. am 27.11.1960,
wohnhaft Badstraße 2, 86647 Lauterbach, nach Angabe
ledig.

Über den Grundbuchstand habe ich mich unterrichtet.
Der Beteiligte erklärt folgenden

NACHTRAG ZU EINER
BEGRÜNDUNG VON
WOHNUNGSEIGENTUM GEMÄSS § 8 WEG:

Herr Ludwig Ehnle hat mit Urkunde des amtierenden
Notars URNr. 146/1995 an den Grundstücken der Gemarkung
Oberhausen FlNr. 134/2 und 134/3 Wohnungs- und Teilei-
gentum begründet. Auf diese Urkunde wird erläuternd
Bezug genommen.

Zu Ziff. II Nr. 16 und 17 wird jeweils berichtet, daß
die dort aufgeführten Wohnungen Nr. 16 und 17 keinen
Balkon haben.

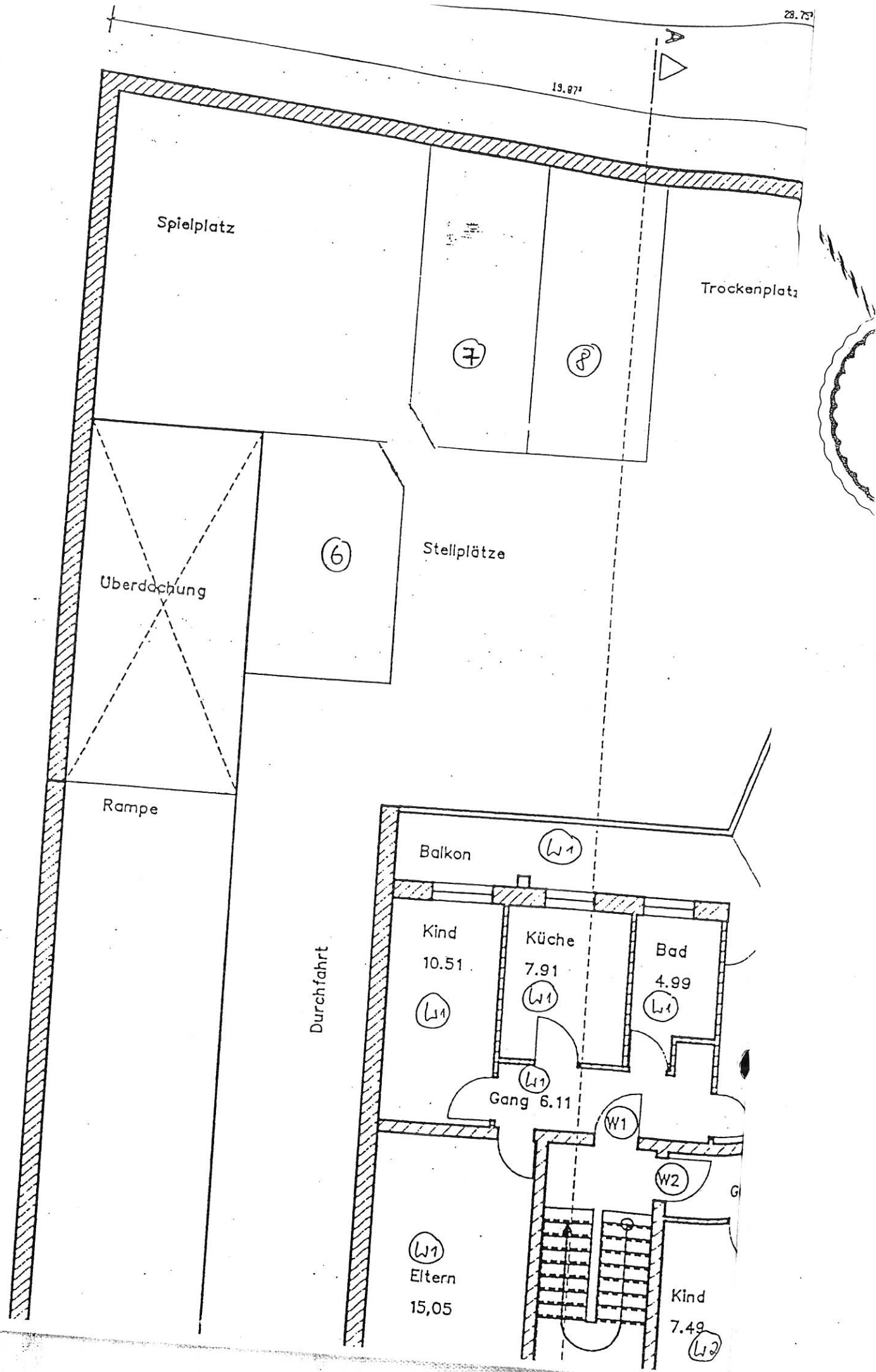
Zu Ziff. III § 12 Abs. 2 wird ergänzt, daß die mit Nr.
6, 7 und 8 gekennzeichneten Stellplatzflächen nicht aus
dem Aufteilungsplan zu ersehen sind sondern aus dem
dieser Urkunde als Anlage beigefügten Lageplan. Dieser
liegt zur Durchsicht vor und wird genehmigt.

Der Vollzug der Vorurkunde mit der Maßgabe der in die-
sem Nachtrag enthaltenen Änderungen wird
bewilligt und beantragt.

Von dieser Urkunde erhalten der Eigentümer und das
Grundbuchamt je eine begl. Abschrift.



Manuela Nehring

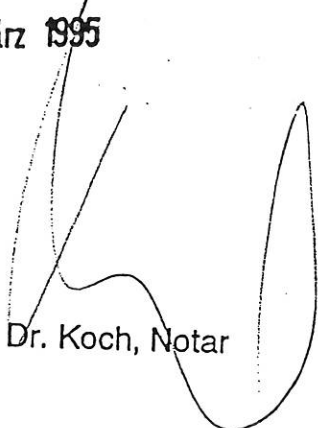
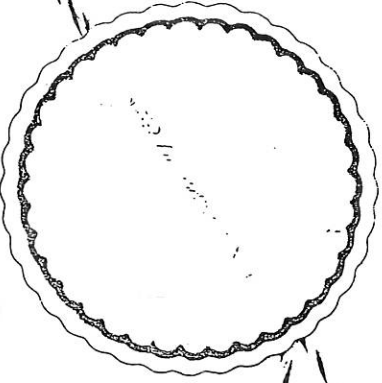


28.759

Vorstehende Abschrift stimmt mit der
Urschrift wörtlich überein.

Augsburg, den 30. März 1995

plat:



Dr. Koch, Notar

Vorstehende Abschrift stimmt mit der mir vorgeleg-
ten Urschrift überein.

In der Abschrift sind lediglich die Aufteilungs-
pläne nicht mitenthalten.

Augsburg, den 13. 10. 03



Notar

Vorstehende, mit der Urschrift übereinstimmende Ausfertigung wird

Frau

Astrid Aicher

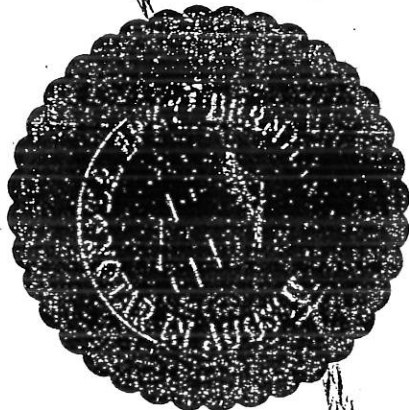
geboren am 17.05.1978

82024 Taufkirchen, Köglweg 36

auf Ansuchen erteilt.

Augsburg, 21.11.02


Dr. Bernhard
Notar



Vorstehende Abschrift stimmt mit der
mir vorliegenden Ausfertigung überein.
Augsburg, den

08.10.03

Notar



De
un
ze
be
ne

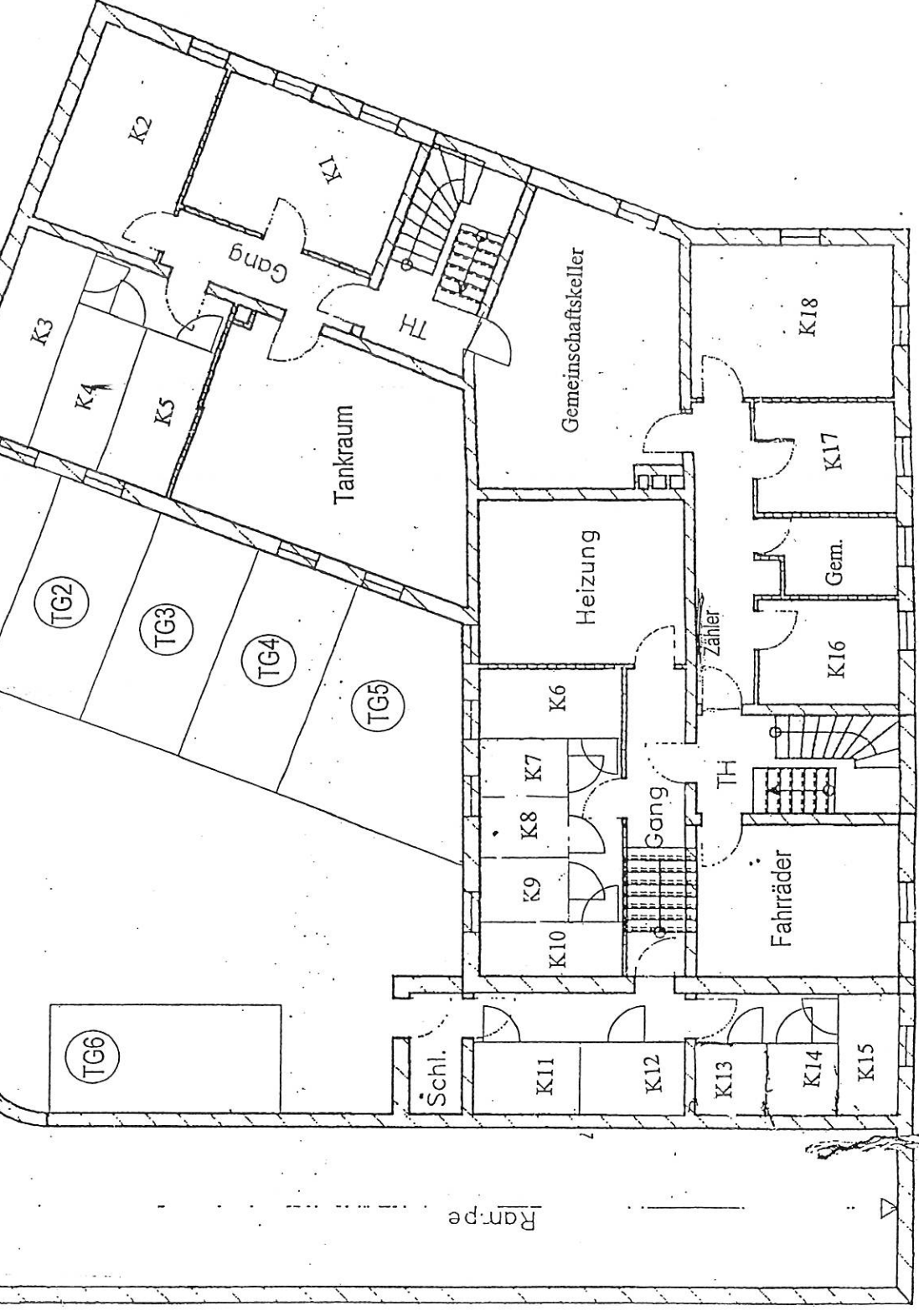
1.

Ur
vo
Am
ne
ts
in
se
He
wo
Le
mi
üb

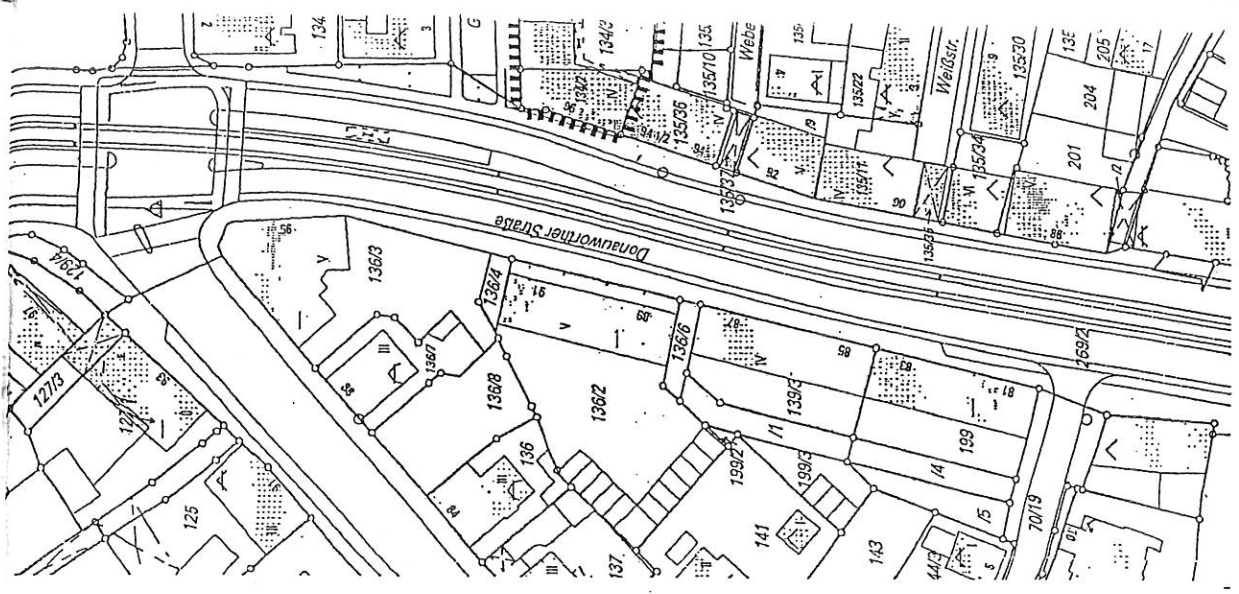
Tiefgarage

Plan zur Durchsicht
vorgelegt und genehmigt

Georgel Chaves



Kellereingang



Lageplan M 1:1000